

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5072/2538

นางสาว เฉลียว พัฒนกุล
นาย สำอาง แยมสรวล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 538, มาตรา 1336

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาทแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2528 จำเลยได้เข้าบ้านพิพาทจากโจทก์มีกำหนด 3 ปี โดยมีได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือกันไว้ก็ตามแต่ตามเนื้อหาแห่งคำฟ้องโจทก์มิได้ฟ้องขับไล่จำเลยโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าหากแต่เป็นการฟ้องเพื่อใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของโจทก์จากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 เท่านั้นส่วนที่บรรยายถึงเรื่องที่จำเลยได้เข้าบ้านพิพาทจากโจทก์ก็เป็นเรื่องที่โจทก์เพียงแต่ท้าวความให้เห็นว่าในเบื้องต้นจำเลยเข้าไปอยู่ในบ้านพิพาทโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าแต่หลังจากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนด 3 ปีแล้วจำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในบ้านพิพาทอีกต่อไปการฟ้องคดีดังกล่าวมิได้ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 538 ฉะนั้นแม้โจทก์จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยโจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 148/6 โจทก์ได้ให้จำเลยเช่าบ้านหลังดังกล่าวมีกำหนดเวลา 3 ปี โดยมีได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสืออัตราค่าเช่าเดือนละ

500 บาท ครบกำหนดโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเข้าบ้านของโจทก์อีกต่อไป และบอกกล่าวจำเลยให้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากบ้านของโจทก์หลายครั้งแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบ้านหลังดังกล่าว และห้ามเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบ้านของโจทก์

จำเลยให้การว่า บ้านเลขที่ 148/6 ถนนสุรศักดิ์ 1 ตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นบ้านของจำเลยโดยจำเลยซื้อจากผู้มีชื่อ จำเลยไม่เคยเข้าบ้านหลังดังกล่าวจากโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านพิพาทเลขที่ 148/6 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรีให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านของโจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยสิทธิเกี่ยวกับการเข้าบ้านพิพาทซึ่งเป็นการเข้าอสังหาริมทรัพย์ เมื่อโจทก์กล่าวในฟ้องยอมรับว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือกันไว้ก็เท่ากับยอมรับว่าสัญญาเช่าบ้านพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่มีหลักฐานเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อจำเลยฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่าแม้โจทก์จะ
บรรยายฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2528 จำเลยได้เข้าบ้านพิพาทจากโจทก์
มีกำหนด 3 ปี โดยมีได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือกันไว้ก็ตาม แต่ตามเนื้อหาแห่ง
คำฟ้องโจทก์มิได้ฟ้องขับไล่จำเลยโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าหากแต่เป็นการฟ้อง
เพื่อใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของโจทก์จากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 เท่านั้น สำหรับคำฟ้องของ
โจทก์ที่บรรยายถึงเรื่องที่จำเลยได้เข้าบ้านพิพาทจากโจทก์เมื่อปี 2528 มีกำหนดเวลา
3 ปี ก็เป็นเรื่องที่โจทก์เพียงแต่บรรยายฟ้องทำวความให้เห็นว่าในเบื้องต้นจำเลย
เข้าไปอยู่ในบ้านพิพาทโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบ แต่หลังจาก
สัญญาเช่าสิ้นสุดลง คือเมื่อครบกำหนด 3 ปีแล้ว จำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในบ้าน
พิพาทของโจทก์อีกต่อไป โจทก์จึงมีสิทธิติดตามและเอาคืนจากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิจะ
ยึดถือครอบครอง การฟ้องคดีดังกล่าวมิได้ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 538 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที่จำเลยฎีกา ฉะนั้นแม้โจทก์จะไม่มีหลักฐาน
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยเป็นสำคัญ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง ฎีกาของจำเลย
ประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรูญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ